Libertad y Orden
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA –

AUTO N° **05351**

(13 de julio de 2022)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES ADSCRITA A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en el artículo primero de la Resolución No. 00404 del 17 de febrero de 2022 y el artículo primero de la Resolución No. 00155 del 04 de enero de 2022:

CONSIDERANDO:

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución" además de "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados"*.

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturalesdel país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica"*.

La Ley 1333 de 2009 *"por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"*, determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: *"toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa*

ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativay financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Antecedentes (LAM4973)

1. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgó a la empresa Pluspetrol Resources Corporation Sucursal Colombiana, con NIT: 900.252.369 - 8, a través de Resolución Nº 2440 del 6 de diciembre de 2010, Licencia Ambiental para el proyecto denominado *"Área de Interés de Perforación Exploratoria en el Bloque CPO2",* localizada en la jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.

2. El literal e) del artículo décimo cuarto del mencionado acto administrativo ordenó al titular adelantar una reforestación, una vez terminada la etapa de construcción del primer pozo exploratorio, como medida de compensación por la afectación de las unidades de cobertura presentes en el área del Bloque CPO-2.

3. Mediante Resolución Nº 267 del 30 de abril de 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones originados y derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2440 del 6 de diciembre de 2010 y demás trámites adelantados en el expediente LAM4973, a favor de la empresa Pluspetrol Colombia Corporation Sucursal Colombiana, identificada con el Nit 900.252.369-8.

4. Por medio de la Resolución Nº 1054 del 17 de octubre de 2013, la ANLA modificó parcialmente la Licencia Ambiental del proyecto, entre esos, los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, en el sentido de autorizar otras actividades y la adecuación de dos (2) plataformas adicionales.

5. En Auto 5347 del 2 de diciembre de 2016, la ANLA efectuó control y seguimiento ambiental a la obligación de compensación forestal, de acuerdo con el Concepto Técnico Nº 5912 del 4 de noviembre de 2015, y dispuso en el artículo tercero requerir al titular para que en un término no mayor a tres (3) meses, allegara el acta de concertación del Plan de compensaciones con CORMACARENA, debidamente soportado y ajustado los valores correspondientes a las cantidades de obras de reforestación a ejecutar de acuerdo a la tabla y cronograma detallado.

6. Nuevamente, por medio de Auto 00687 del 26 de febrero de 2018, que acogió el Concepto Técnico Nº 6913 del 28 de diciembre de 2017, la ANLA efectuó seguimiento y control al proyecto y declaró iniciada la fase de desmantelamiento y abandono del proyecto y además efectúo unos requerimientos a la sociedad PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION

SUCURSAL COLOMBIANA, entre esos los relacionados con presentar el Plan de Compensación, con la presentación del siguiente ICA.

7. En Auto 7307 del 10 de septiembre de 2019, la ANLA efectuó control y seguimiento ambiental a la obligación de compensación forestal, de acuerdo con el Concepto Técnico Nº 3340 del 2 de julio de 2019, y en el artículo cuarto indicó que los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA deberán presentarse anualmente en el mes de abril. Para el caso del Informe de cumplimiento Ambiental del año 2019, debió ser presentado en el mes de mayo.

8. Mediante Auto 10386 del 2 de diciembre de 2021, la ANLA efectuó control y seguimiento ambiental a la obligación de compensación forestal, de acuerdo con el Concepto Técnico No. 7550 del 26 de noviembre de 2021, y se reiteraron algunas obligaciones, entre esas, presentar en cuanto al proyecto de reforestación protectora, el replanteo de las áreas a reforestar para evaluación de esta Autoridad, las cuales deberán tener un objetivo ecológico claro sobre el bosque de galería o los ecosistemas aledaños y presentar ante esta Autoridad para su evaluación el "Plan de Compensación" que contenga las obligaciones de compensación solicitadas.

II. Antecedentes sancionatorios (SAN0053-00-2022)

1. Mediante memorando 2021282014-3-000 del 27 de diciembre de 2021, el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento, remitió Concepto técnico Nº. 7827 del 9 de diciembre de 2021, en el cual recomendó el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la empresa Pluspetrol Resources Corporation Sucursal Colombiana con NIT: 900.252.369-8, por el supuesto incumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante la Resolución Nº 2440 del 6 de diciembre de 2010 y demás actos administrativos, con base en la información que reposa en el expediente LAM4973, donde se puede observar el presunto incumplimiento por parte del titular de las obligaciones establecidas.

2. Cabe aclarar que mediante memorando 2022060977-3-000 del 31 de marzo de 2022, el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento remitió respuesta al memorando con radicado 2022017010-3-000 del 03 de febrero del 2022, en relación con la devolución del Concepto Técnico No.07827 del 09 de diciembre de 2021, en el que se solicitó la verificación del Auto No. 10292 de 2021 y aclaró que no se encontró registro del Auto en mención, toda vez que fue objeto de anulación por contener un error en el artículo cuarto respecto al NIT del titular.

III. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación,preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria

El ambiente es de todos Minambiente

ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En el presente caso, la licencia ambiental para el proyecto *"Área de Interés de Perforación Exploratoria en el Bloque CPO2",* fue otorgada mediante Resolución Nº. 2440 del 6 de diciembre de 2010 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT; posteriormente, mediante Decreto Ley 3573 de 2011 se creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la cual, dentro de sus funciones tiene la de otorgar o negar licencias, permisos o trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y realizar el seguimiento a los mismos. Igualmente, el numeral 7 del artículo 3 de este mismo Decreto le otorgó a esta Autoridad la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya. Por lo tanto, esta Autoridad es la competente para adelantar el presente procedimiento sancionatorio.

Finalmente, en relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 404 del 17 febrero de 2022, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales, en su artículo primero las siguientes: *"3. Adelantar las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, cuando se ponga en su conocimiento una posible infracción ambiental por parte de las subdirecciones técnicas de la Entidad (…) 7. Elaborar los actos preparatorios que sirven de insumo para las decisiones de la ANLA que soportan el periodo probatorio, los que requiera la actuación procesal y los que fijen los criterios técnicos para la tasación de multas y/o demás sanciones procedentes, de acuerdo con lo establecido normatividad aplicable",* de conformidad con las funciones del Grupo Interno de Trabajo, los procedimientos y normatividad aplicable.

IV. Caso concreto:

El hecho por el cual se ordena el inicio de la presente actuación sancionatoria contra la empresa Pluspetrol Resources Corporation Sucursal Colombiana con NIT: 900.252.369-8, tiene origen en el seguimiento documental efectuado el 26 de noviembre de 2021, contenido en el expediente LAM4973, del que es titular; producto del cual el Grupo Interno Orinoquia - Amazonas, emitió Concepto Técnico Nº 07827 del 9 de diciembre de 2021, el cual sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo.

El hecho descrito en el mencionado concepto en el acápite número 4 es el siguiente:

> ***"HECHO PRIMERO:*** *Por no presentar para aprobación de esta Autoridad el plan de compensación por la afectación de las unidades de cobertura presentes en el área del Bloque CPO-2, en cumplimiento al literal e) del artículo décimo cuarto de la Resolución 2440 del 6 de diciembre de 2010, reiterado mediante el literal a) del numeral 1 artículo tercero del Auto No. 00687 del 26 de febrero de 2018; literal a) del numeral 11 artículo primero Auto No. 10292 del 30 de noviembre de 2021"*

A continuación, se procede hacer el análisis sobre los motivos de apertura de la investigación sancionatoria respecto al hecho anteriormente descrito:

"**POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL**"

HECHO 1:

La empresa Pluspetrol Resources Corporation Sucursal Colombiana, ha cometido una presunta infracción de carácter normativa, por no presentar un Plan de Compensación por la afectación de las unidades de cobertura presentes en el área del Bloque CPO- 2, correspondiente al primer pozo exploratorio, luego de haber finalizado la etapa de construcción del mismo, en las condiciones establecidas en la Licencia Ambiental, generando la afectación de 9.85 ha de coberturas de Sabanas Mixtas a lo cual debe compensar 19.7 ha, bajo los términos establecidos en el literal e) del artículo décimo cuarto de la Resolución No. 2440 del 6 de diciembre de 2010, en los siguientes términos:

> *"**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO**: La empresa PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA, como medida de compensación por la afectación de las unidades de cobertura presentes en el área del Bloque CPO-2, deberá adelantar una reforestación sobre las márgenes hídricas de los caños, quebradas, nacimientos y/o lagunas presentes en el área de influencia directa del proyecto de la siguiente manera:*
>
> *(…)*
>
> *e) Una vez terminada la etapa de construcción del primer pozo exploratorio, en un plazo máximo de seis (6) meses, la empresa deberá presentar a este Ministerio un plan de establecimiento y mantenimiento, en el cual se especifiquen: Sitios, especies (nativas), densidad de siembra, sistema de siembra garantizando un mantenimiento durante tres años y un prendimiento del 90%. (…)"*

Posteriormente, mediante Auto 00687 del 26 de febrero de 2018, en su artículo primero se estableció iniciada la fase de desmantelamiento y abandono para el proyecto *"PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN EL ÁREA DE INTERÉS DEL BLOQUE CPO-2",* razón por la cual se efectuó el siguiente requerimiento frente a la medida de compensación, toda vez que había culminado la etapa de construcción:

> *"**ARTÍCULO TERCERO**: Requerir a la empresa PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA, para que en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice las siguientes acciones y/o actividades y presente los respectivos soportes en el próximo ICA:*
>
> *1. Presentar ante esta Autoridad para su evaluación el "Plan de Compensación" que contenga las siguientes obligaciones de compensación: asociada al recurso hídrico, por la afectación de la unidad de cobertura, y por cambio del uso del suelo y afectación del paisaje. El "Plan de Compensación" deberá cumplir con los siguientes lineamientos:*
>
> *a) Para la compensación por la afectación de la unidad de cobertura, deberá tener en cuenta lo definido en el Artículo 14 de la Resolución 2440 del 16 de diciembre de 2010 y la ficha MB 6.1 "Por Aprovechamiento de la Cobertura Vegetal" del programa de compensación para el medio biótico del Plan de Manejo Ambiental.*
>
> *(…)"*

Luego, en Concepto Técnico No. 3340 del 2 de julio de 2019 se evaluó el estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el literal e) del artículo décimo

cuarto de la Resolución No. 2440 de 2010 y del numeral 1 del artículo tercero del Auto 00687 del 26 de febrero de 2018 y se concluyó que una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 4973, se evidenció que le titular de la licencia ambiental no presentó los soportes que permitieran dar cumplimiento a lo requerido.

Así las cosas y como quiera que la Sociedad debió entregar el plan de compensación por la afectación de la unidad de cobertura en el próximo ICA, esto es, en el mes de mayo de 2019, en los artículos primero (numeral 3) y cuarto del Auto No. 07307 del 10 de septiembre de 2019 se reiteró la obligación, así:

> *"**ARTÍCULO PRIMERO.** Reiterar a la sociedad PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA con NIT 900252369-8 el cumplimiento de las siguientes obligaciones, conforme fueron requeridas en los actos administrativos correspondientes a saber:*
>
> *(…)*
>
> *3. Presentar los soportes que permitan verificar el cumplimiento de las medidas establecidas en la Ficha de Manejo: MB-6.1 Por aprovechamiento de la cobertura vegetal, de conformidad con lo definido en el Artículo Décimo Cuarto de la Resolución 2440 del 16 de diciembre de 2010 y requerido en el Literal a) del Numeral 1 del Artículo Tercero del Auto 687 del 26 de febrero de 2018.*
>
> *(…)*
>
> ***ARTÍCULO CUARTO:** De conformidad con lo establecido en los artículos primero y segundo de la Resolución 077 del 16 de enero de 2019, a partir del 1° de enero de 2020 los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA deberán presentarse anualmente en el mes de abril. Para el caso del Informe de cumplimiento Ambiental del año 2019 debió ser presentado en el mes de mayo, de conformidad con lo establecido en el Artículo Tercero de transición. (…)"*

Una vez más y conforme al Concepto Técnico No. 7550 del 26 de noviembre de 2021, que fue acogido mediante el Auto No. 10386 del 02 de diciembre de 2021, se reiteró el presente hecho en los literales a) y b) del numeral 11 del artículo primero, de la siguiente manera:

> *"**ARTICULO PRIMERO**: Reiterar a la sociedad PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA., el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:*
>
> *11. Presentar ante esta Autoridad para su evaluación el "Plan de Compensación" que contenga las siguientes obligaciones de compensación: asociada al recurso hídrico, por la afectación de la unidad de cobertura, y por cambio del uso del suelo y afectación del paisaje. El "Plan de Compensación" deberá cumplir con los siguientes lineamientos:*
>
> *a. Para la compensación por la afectación de la unidad de cobertura, deberá tener en cuenta lo definido en el Artículo 14 de la Resolución 2440 del 6 de diciembre de 2010 y la ficha MB 6.1 "Por Aprovechamiento de la Cobertura Vegetal" del programa de compensación para el medio biótico del Plan de Manejo Ambiental.*

b. Para la compensación por el cambio del uso del suelo y afectación del paisaje se deberá tener en cuenta lo definido en el Artículo 15 y el Literal k) del Parágrafo del Artículo 16 de la Resolución 2440 del 6 de diciembre de 2010 y la ficha MB-1.1 Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote del Plan de Manejo Ambiental, respecto a la "implementación de una medida de compensación por el cambio de uso del suelo y modificación del paisaje"

Lo anterior en cumplimiento de los artículos décimo cuarto y décimo quinto de la Resolución 2440 del 6 de diciembre de 2010 de los numerales 7 y 8 del artículo primero y del artículo quinto del Auto 5347 del 2 de diciembre de 2015, y de los literales a y b del numeral 1 del artículo tercero del Auto 687 del 26 de febrero de 2018. (…)".

En atención a lo anterior, y a los requerimientos realizados por esta Entidad a la Empresa titular, una vez analizada la información que reposa en el Sistema de Información de Licencias Ambientales-SILA, y en el expediente permiso LAM4973, perteneciente a la empresa Pluspetrol Resources Corporation Sucursal Colombiana, se evidencia que a la fecha de la elaboración del presente Auto de Apertura se está incurriendo en los presuntos incumplimientos de las obligaciones explicadas anteriormente, establecida principalmente en la Resolución Nº 2440 del 6 de diciembre de 2010, afectando el seguimiento del expediente, dado que no ha permitido al Grupo de Seguimiento realizar la respectiva evaluación y monitoreo del Programa de Compensación Forestal por la afectación de la unidad de cobertura.

V. Incumplimiento a los actos administrativos.

De acuerdo con lo expuesto, se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

VI. Incorporación de pruebas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificadospara demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento dela ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan las pruebas fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporadas al expediente:

1. Resolución Nº 2440 del 6 de diciembre de 2010
2. Resolución Nº 267 del 30 de abril de 2012
3. Resolución Nº 1054 del 17 de octubre de 2013

El ambiente es de todos Minambiente

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

4. Auto 5347 del 2 de diciembre de 2015
5. Auto 0687 del 26 de febrero de 2018
6. Auto 7307 del 10 de septiembre de 2019
7. Auto 10386 del 2 de diciembre de 2021
8. Memorando 2021282014-3-000 del 27 de diciembre de 2021

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la empresa Pluspetrol Resources Corporation Sucursal Colombiana con NIT: 900.252.369-8, en su condición de titular de la Resolución Nº 2440 del 6 de diciembre de 2010, por medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental para el proyecto denominado *"Área de Interés de Perforación Exploratoria en el Bloque CPO2",* por los hechos relacionados en la parte motiva de este acto administrativo.

PARÁGRAFO: El expediente SAN0053-00-2022, estará a disposición del investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. Incorpórese como pruebas de la presente actuación las relacionadas en el acápite "*VI. Incorporación de pruebas*" de la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente Auto a la empresa Pluspetrol Resources Corporation Sucursal Colombiana con NIT: 900.252.369-8 a través de apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, deberá informar inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, deberá realizar la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio.

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar este Auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con los artículos 21 y 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO. Publicar el presente Auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de conformidad con lo establecido en el inciso segundodel artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdocon el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 13 de julio de 2022

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales

Ejecutores
LAURA CATALINA PEÑA ROA
Contratista

Revisor / L□der
MAGDA BOLENA ROJAS BALLESTEROS
Contratista

Expediente No. SAN0053-00-2022
Concepto Técnico N° 7827 Fecha 9 diciembre de 2021

Proceso No.: 2022144141

Archívese en: SAN0053-00-2022
Plantilla_Auto_SILA_v3_42852

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.